

मालपोत_ऐन_२०३४

English title: Land Revenue Act, 1977

मालपोत ऐन, २०३४ । लालमोहर र प्रकाशन मिति २०३४ । १ । १८ । संशोधन गर्ने ऐन । १. मालपोत (पहिलो संशोधन) ऐन, २०४० २०४० । ७ । १३ । २. न्याय प्रशासन सुधार (चौथो संशोधन) ऐन, २०४३ २०४३ । ७ । २४ । ३. मालपोत (दोश्रो संशोधन) ऐन, २०४५ २०४५ । ६ । २६ । ४. मालपोत (तेश्रो संशोधन) ऐन, २०४६ २०४६ । ७ । ११ । ५. अर्थ सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०४७ २०४७ । ८ । २७ । ६. न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ २०४८ । २ । १६ । ७. मालपोत (चौथो संशोधन) ऐन, २०४९ २०४९ । १ । १८ । ८. मालपोत (पाँचौ संशोधन) ऐन, २०५४ २०५४ । ८ । २६ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति १. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६ । १० । ७ । १०. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७२ २०७२ । ११ । १३ । ११. केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ २०७४ । ६ । ३० । १२. सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) नविवरण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० २०८० । १२ । ३० । २०३४ सालको ऐन नं. २५ । मालपोतसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना: मालपोतको असूल तहसीलसम्बन्धी व्यवस्थामा संशोधन र एकीकरण गर्न र जग्गा आबाद गर्ने सम्बन्धमा केही थप व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सममतिले यो ऐन बनाइबक्सको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम, वस्तुतः र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "मालपोत ऐन, २०३४" रहेकोछ । (२) यस ऐनको वस्तुतः नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । भर हुनेछ । (३) यो ऐन नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकेको जिल्लामा तोकेको मतिदिखि प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: वषिय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा, - । (क) "मालपोत कार्यालय" भन्नाले दफा ३ बमोजिम स्थापना भएको कार्यालय सम्झनु पर्छ । (ख) "मालपोत" भन्नाले जग्गावालाले प्रचलित नेपाल कानूनबमोजिम नेपाल सरकारलाई तरिनु पर्ने मालपोत तथा सो सरहको अरु कुनै तरिलाले सम्झनु पर्छ र सो शब्दले यो ऐनबमोजिमको म्यादभित्र मालपोत नतरि वापत लाग्ने शुल्कलाई समेत जनाउँछ । चौथो संशोधनद्वारा थप । (ख१) "मालपोत अधिकृत" भन्नाले नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको प्रमुख मालपोत अधिकृत, पाँचौ संशोधनद्वारा झकिएको मालपोत अधिकृत वा यस ऐनबमोजिम मालपोत अधिकृतको अधिकार प्रयोग गर्न पाउने गरी नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको अन्य कुनै अधिकृत वा मालपोत कार्यालयका प्रमुखलाई सम्झनु पर्छ । केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ द्वारा संशोधित । (ख२) "सरकारी जग्गा" भन्नाले नेपाल सरकारको हक, स्वामित्व, नियन्त्रण वा अधीनमा रहेको सरकारी घर, भवन वा जग्गा, सडक, बाटो वा रेल्वे, वन, जङ्गल वा वन जङ्गलमा रहेका रुख, बुट्यान, नदी, खोलानाला, ताल, पोखरी तथा त्यसको डलि, नहर, कुलो वा ऐलानी, पर्ती जग्गा, खनजि वा खनजि पदार्थ, हमिल, भरि, पहरा, डगर, बगर, सार्वजनिक बगैँचा, सार्वजनिक, सामुदायिक, गुठी वा कुनै व्यक्तिको नाममा रहेको जग्गा बाहेकको अन्य जग्गा सम्झनु पर्छ । केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ द्वारा संशोधित ।

(ख३) "सार्वजनिक जग्गा" भन्नाले सार्वजनिक प्रयोजनको लागि रहेका परापूर्वकालदेखि रहेको घर, जग्गा, ढल वा बाटो, कुवा, पँधेरो, पानीघाट, इनार, पोखरी तथा त्यसको डलि, गाईवस्तु नकाल्ने निकास, गौचर, खर्क, अन्त्येष्टीस्थल, चहिन, मसानघाट, समाधस्थल, कब्रस्थान रहेको जग्गा, पाटी, पौवा, देवल, धार्मिक उपासनास्थल, स्मारक, मठ, मन्दिर, चैत्य, गुम्बा, स्तूप, मस्जिद, इदगाह, कब्रस्थान, गरिजाघर, चोक, डबली, चौतारी वा सो रहेको जग्गा, हाट, मेला, सार्वजनिक रूपमा मनोरञ्जन गर्ने वा खेलकुद गर्ने ठाउँ रहेको जग्गा, सार्वजनिक प्रयोजनको लागि कसैले प्रदान गरेको नजिगी जग्गा वा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सार्वजनिक जग्गा भनी तोकिएको अन्य जग्गा सम्झनु पर्छ । केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ द्वारा थप । (ख४) सामुदायिक जग्गा भन्नाले कुनै समुदायले आफ्नो प्रयोगको लागि राखेको जग्गा सम्झनु पर्छ । (ग) "वर्ष" भन्नाले आर्थिक वर्ष सम्झनु पर्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) नविवरण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा थप । (ग१) "इजाजतपत्र" भन्नाले घर जग्गा सम्बन्धी कारोबार गर्न दफा २६ख. बमोजिम दिएको इजाजतपत्र सम्झनु पर्छ । (घ) "तोकिएको" वा "तोकिए बमोजिम" भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिएबमोजिम सम्झनु पर्छ । परिच्छेद-२ । मालपोत कार्यालयको स्थापना । ३. मालपोत कार्यालयको स्थापना : (१) नेपाल सरकारले प्रत्येक जिल्लामा चौथो संशोधनद्वारा संशोधित । आवश्यकतानुसार मालपोत कार्यालयको स्थापना गर्नेछ । चौथो संशोधनद्वारा थप । (१क) मालपोत अधिकृतले आफ्नो सबै वा केही अधिकार आफ्नो मातहतको अधिकृत स्तरका कर्मचारीलाई आफ्नो सामान्य रेखदेख र नियन्त्रणमा रहने गरी प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । (२) यो ऐन प्रारम्भ हुँदा बखत कायम रहेका माल अड्डा र कोष तथा तहसील कार्यालयहरु यो ऐन प्रारम्भ भएपछि स्वतः मालपोत कार्यालयहरुमा परिणत हुनेछन् । (३) यो ऐन प्रारम्भ हुँदा बखत तत्काल प्रचलित नेपाल कानूनबमोजिम माल अड्डा वा कोष तथा तहसील कार्यालयहरुले प्रारम्भ गरी पूरा हुन बाँकी रहेका काम यो ऐन प्रारम्भ भएपछि मालपोत कार्यालयहरुले

जारी राख्नेछन् । ४. भूमिप्रशासनको काम भूमिसुधार अधिकारी तथा मालपोत कार्यालयमा सर्ने : (१) यो ऐन प्रारम्भ हुँदा बखत कायम रहेका भूमिप्रशासन कार्यालयहरु यो ऐन प्रारम्भ भएपछि स्वतः भूमिसुधार कार्यालयहरुमा र भूमिप्रशासकहरु भूमिसुधार अधिकारीहरुमा परिणत हुनेछन र यो ऐन प्रारम्भ भएपछि भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ अन्तर्गतको काम सोही ऐनबमोजमि भूमिसुधार कार्यालय वा भूमिसुधार अधिकारीले गर्नेछ । (२) यो ऐन प्रारम्भ हुँदा बखत भूमिप्रशासन ऐन, २०२४ बमोजमि भूमिप्रशासन कार्यालय वा भूमिप्रशासकले प्रारम्भ गरी पूरा हुन बाँकी रहेका भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ बमोजमिका काम यो ऐन प्रारम्भ भएपछि भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ बमोजमि भूमिसुधार कार्यालय वा भूमिसुधार अधिकारीले जारी राख्नेछ ।

(३) यो ऐन प्रारम्भ हुँदा बखत भूमिप्रशासन ऐन, २०२४ बमोजमि भूमिप्रशासन कार्यालय वा भूमिप्रशासकले प्रारम्भ गरी पूरा हुन बाँकी रहेका उपदफा (२) मा लेखिएदखि बाहेक अन्य काम यो ऐन प्रारम्भ भएपछि यस ऐनबमोजमि मालपोत कार्यालयले जारी राख्नेछ । ५. अन्य नेपाल कानूनबमोजमि माल अड्डा, कोष तथा तहसील कार्यालय वा भूमिप्रशासन कार्यालयले गर्ने काम यो मालपोत कार्यालयले गर्ने : यो ऐन प्रारम्भ हुँदाको बखत तत्काल प्रचलति अन्य नेपाल कानूनबमोजमि माल अड्डा, कोष तथा तहसील कार्यालय वा भूमिप्रशासन कार्यालयले गर्ने काम यो ऐन प्रारम्भ भएपछि दफा ४ को अधीनमा रही मालपोत कार्यालयले गर्नेछ र माल अड्डाको हाकमि, कोष तथा तहसील कार्यालयको प्रमुख वा भूमिप्रशासकले गर्ने काम मालपोत कार्यालयको प्रमुखले गर्नेछ र ती कानूनमा त्यस्तो कार्यालय वा अधिकारीको उल्लेख भएको ठाउँमा मालपोत कार्यालय वा मालपोत कार्यालयको प्रमुखको उल्लेख भएको सम्झनिन्छ । परिच्छेद-३ । जग्गाको दर्ता र रजिष्ट्रेशन गर्ने काम । ६. जग्गाको दर्ता : (१) मालपोत कार्यालयले जलिलाभित्रको प्रत्येक जग्गा तोकिएबमोजमि दर्ता गरी राख्नेछ । (२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि जग्गाको दर्ता कतिब खडा गर्दा जग्गा नाप जाँच भएको ठाउँमा सो नाप जाँचबाट तयार भएको जग्गाधनी दर्ता श्रेस्ता बमोजमि र जग्गाधनीदर्ता श्रेस्ता तयार नभएको वा जग्गा नाप जाँच नभएको ठाउँमा आफ्नो कार्यालयमा रहेको लगत वा भूमिसुधार कार्यालय वा अन्य कार्यालयबाट प्राप्त लगतबमोजमि खडा गर्नु पर्नेछ । तर, दर्तावाला मरी वा नजिबाट हक हस्तान्तरण भई अरुको हक हुन आएको जग्गामा त्यस्तो हक भएका व्यक्तिको नाउँमा जग्गा दर्ता गर्न मालपोत कार्यालयले आवश्यक भएमा डोर समेत खटाई अद्यावधिलगत खडा गर्नु पर्नेछ । चौथो संशोधनद्वारा थप । (३) उपदफा (२) बमोजमि जग्गा दर्ता कतिब खडा गर्दा प्रत्येक मालपोत कार्यालयले सम्बन्धति जग्गावालाहरूसंग तोकिए बमोजमिको विवरण माग गर्न सक्नेछ र यसरी माग गरेको विवरण उपलब्ध गराउनु प्रत्येक जग्गावालाको कर्तव्य हुनेछ । ७. जग्गाको दर्तासम्बन्धी विशेष व्यवस्था : (१) दफा ६ को उपदफा (२) बमोजमि दर्ता कतिब खडा गर्दा जग्गा (नाप जाँच) ऐन, २०१९ अन्तर्गत नापी हुँदा कुनै जग्गाको नापी । नक्सा गर्न छुट हुन गएकोमा मालपोत कार्यालयले नापी विभागको सहमतलिई चौथो संशोधनद्वारा संशोधति । तोकिएको समितिको सफारसिमा सो जग्गाको नापी नक्सा गराई दर्ता गर्न सक्नेछ । चौथो संशोधनद्वारा थप । (१क) यस ऐनको अन्य दफामा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले आवश्यक देखेमा कुनै व्यक्ति, वर्ग वा क्षेत्रको जग्गा दर्ता गर्ने प्रयोजनको नमितित उठेको समस्या समाधान गरी जग्गा दर्तासम्बन्धी नरिणय गर्नका लागि नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशति गरी एकजना अध्यक्ष र बढीमा चारजनासम्म सदस्यहरु भएको आयोग वा समिति गठन गर्न सक्नेछ र सो समिति वा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार सो पाँचौ संशोधनद्वारा थप ।

आयोग वा समितिको गठन विधिमा तोकें बमोजमि हुनेछ । पाँचौ संशोधनद्वारा संशोधति । (२) जग्गा (नापजाँच) ऐन, २०१९ बमोजमि नाप नक्सा भएको कुनै जग्गा दर्ता गर्न सम्म छुट भएकोमा उक्त जग्गाको साबकि दर्ता, तरि र भोग समेतको आवश्यक छानबनि गरी तोकिए बमोजमिको समितिको सफारसिमा तोकिएको प्रक्रिया अपनाई मालपोत कार्यालयले त्यस्तो जग्गा दर्ता गर्न सक्नेछ । त्यस्तो दर्ता सम्बन्धमा मालपोत कार्यालयले नविदन परेको मतिलि दुई वर्षभित्र अन्तमि टुङ्गो लगाई सक्नुपर्नेछ । पाँचौ संशोधनद्वारा झकिएको(२क) । (३) जग्गावालाको नाम, थर, वतन, उमेर पाँचौ संशोधनद्वारा थप । वा नजिको बाबु, बाजे, पति वा ससुराको नाम थर वा जग्गाको कतिता नम्बर, क्षेत्रफल वा कसिमि फरक परेकोमा वा दोहोरो दर्ता हुन गएकोमा मालपोत कार्यालयले आवश्यक जाँचबुझ गरी सो कुरा सच्याई दर्ता कायम गर्न सक्नेछ । ७क. एउटै जग्गाधनी संकेत नम्बर दनि सक्ने : मालपोतगतनृत् सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । त विभागले जग्गाधनीलाई भित्र नजिको नाममा रहेको सबै जग्गाको एउटै जग्गा धनी संकेत नम्बर दनि गरी आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्नेछ । ८. रजिस्ट्रेशन, नामसारी, दाखलि खारेज र लगत कट्टा गर्ने काम : (१) प्रचलति कानून बमोजमि लिखितको रजिस्ट्रेशन, नामसारी, दाखलि खारेज र लगत कट्टा गर्ने काम मालपोत कार्यालयले गर्नेछ । (२) रजिस्ट्रेशन हुने लिखितमा थैली अंक कायम गर्ने प्रयोजनको लागि तोकिएको समितिलि सम्बन्धति क्षेत्रको जग्गाको न्यूनतम मूल्य निर्धारण गर्नेछ । (३) प्रचलति कानून बमोजमि भएको मालपोतको आधारमा मालपोत कार्यालयले जग्गा दर्ता वा दाखलि खारेज गर्दा सम्बन्धति जग्गाको साबकि दर्ता, मोठ वा नम्बरीसंग भडिन आएमा मात्र त्यस्तो जग्गाको दर्ता वा दाखलि खारेज गर्नेछ । (४) व्यक्त विशिषको जग्गा सार्वजनिक प्रयोजनको लागि दर्ता गर्न सम्बन्धति व्यक्तिको नविदन परेमा तोकिएको समितिको सफारसिमा मालपोत कार्यालयले त्यस्तो जग्गाबाट सो व्यक्तिको नाम कट्टा गर्न सक्नेछ । (५) मोही लागेको वा हदबन्दीमा कारबाही भएको जग्गाको श्रेस्तामा हेरफेर भएमा सो कुराको जानकारी मालपोत कार्यालयले भूमिसुधार कार्यालयलाई दनुपर्नेछ । ८क. नापी नक्सा अद्यावधकि गर्ने : (१) दफा ७ र ८ बमोजमि कायम

भएको दर्ता श्रेस्ता अनुरूप नापी नक्सामा संशोधन गर्नु पर्ने भएमा मालपोत कार्यालयले सम्बन्धित तेस्रो संशोधनद्वारा थप । मेन्टनिन्स नापी शाखामा लेखी पठाउनु पर्नेछ र त्यसरी लेखी आएपछि चौथो संशोधनद्वारा थप । मेन्टनिन्स नापी शाखाले पनऱिनापी नक्सामा आवश्यक संशोधन गर्नु पर्नेछ । (२) जग्गाको वास्तविक स्थितिरे नापी नक्सामा एकरुपता नभएको देखिएमा मालपोत कार्यालयले नापी नक्सामा सुधार गर्न नापी वभिगमा लेखी पठाउनु पर्नेछ र त्यसरी लेखी आएपछि नापी वभिगले नापी नक्सामा आवश्यक सुधार गर्नु गराउनु पर्नेछ । ८ख. घर जग्गा रोकका वा फुकुवा गर्ने : (१) कुनै घर जग्गामा विविद परी वा अरु कुनै कारणले रोकका राख्न आवश्यक देखिएमा मालपोत कार्यालयले त्यस्तो घर जग्गा रोकका राख्न सक्नेछ ।

(२) प्रचलति कानून बमोजमि कुनै अड्डा, अदालत वा सरकारी कार्यालयबाट कुनै घर जग्गा रोकका राख्न वा त्यस्तो रोकका राखिएको घर जग्गा फुकुवा गर्न लेखी आएमा मालपोत कार्यालयले लेखी आए बमोजमि त्यस्तो घर जग्गा रोकका वा फुकुवा गरदिनु पर्छ । (३) प्रचलति कानून बमोजमि स्थापति कुनै बैक, वत्तितीय संस्था वा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७२ द्वारा संशोधति । स्थानीय तहले आफ्नो आर्थिक कारोबारको सलिसलामा कुनै घर जग्गा रोकका राख्न वा त्यसरी रोकका राखिएको घर जग्गा फुकुवा गर्न लेखी पठाएमा मालपोत कार्यालयले तोकएि बमोजमि त्यस्तो घर जग्गा रोकका राख्नु वा फुकुवा गर्नु पर्नेछ । त्यसरी रोकका राख्दा वा फुकुवा गर्दा बैक वा वत्तितीय संस्थाको हकमा मालपोत कार्यालयले तोकएि बमोजमिको दस्तुर लनिछ । परिच्छेद-४ । मालपोतको असूली सम्बन्धी व्यवस्था । ९. मालपोत असूल गर्ने अधिकार : (१) मालपोत असूल गर्ने काम, कर्तव्य तथा अधिकार मालपोत कार्यालयको हुनेछ । पाँचौ संशोधनद्वारा संशोधति । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनऱि नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशति गरी मालपोत कार्यालयले असूल गर्दै आएको मालपोत कुनै सरकारी कार्यालय वा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७२ द्वारा संशोधति । स्थानीय तहद्वारा असूल गर्न पाउने गरी अधिकार सुम्पन सक्नेछ । पाँचौ संशोधनद्वारा थप । (३) उपदफा (२) बमोजमि केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७२ द्वारा संशोधति । स्थानीय तहले असूल गरेको मालपोतको रकम आफ्नो कोषमा जम्मा गर्नु पर्नेछ । १०. मालपोत बुझाउनु पर्ने : नेपाल सरकारमा मालपोत बुझाउनु पर्ने प्रत्येक जग्गाको जग्गावालाले सो जग्गाको प्रचलति नेपाल कानून बमोजमि नर्धारति भएको मालपोत प्रत्येक वर्ष बुझाउनु पर्नेछ । १०क. मालपोत दर नर्धारण गर्ने : दफा १० मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनऱिस ऐन बमोजमि जग्गावालाले प्रत्येक वर्ष बुझाउनु पर्ने मालपोतको दर नेपाल सरकारले नर्धारण गर्न वा त्यस्तो मालपोतको दर केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७२ द्वारा संशोधति । स्थानीय तहले नर्धारण गर्ने गरी तोक्न सक्नेछ । ११. मालपोत बुझाउने म्याद : जग्गावालाले बुझाउनु पर्ने मालपोत प्रत्येक वर्ष पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । जेष्ठ मसान्तसम्ममा बुझाउनु पर्नेछ । १२. मालपोतमा छुट दनि : माघ मसान्तसम्ममा सो वर्षको मालपोत बुझाउने जग्गावालालाई सो वर्षको लाग्ने मालपोतको पाँच प्रतशित छुट दइनेछ । १३. मालपोत नबुझाएमा लाग्ने शुल्क : दफा ११ बमोजमिको म्याद नाघेपछि सो वर्षको आषाढ १५ गतेसम्ममा मालपोत बुझाएमा पाँच प्रतशित शुल्क समेत लगाई मालपोत असूल गरनिछ । १४. मालपोत असूल हुन बाँकी जग्गाको फाँटवारी : पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । दफा १३ बमोजमिको म्यादभतिर पनऱि मालपोत नबुझाई बाँकी रहेको जग्गाको तोकएि बमोजमिको फाँटवारी मालपोत कार्यालयले पाँचौ संशोधनद्वारा थप । आषाढ मसान्तसम्ममा तयार गर्नेछ । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७२ द्वारा संशोधति । सरकारी कार्यालय वा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७२ द्वारा संशोधति ।

स्थानीय तहले मालपोत उठाएको भए त्यस्तो फाँटवारी सरकारी कार्यालय वा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७२ द्वारा संशोधति । स्थानीय तहले सो अवधभतिर तयार गरी मालपोत कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ । सो फाँटवारी बमोजमिको मालपोत बाँकी रहेको जग्गा ललाम बकिरी पाँचौ संशोधनद्वारा थप । गरनि भएमा मालपोत कार्यालयले तोकैको ठाउँहरूमा पाँचौ संशोधनद्वारा थप । आश्वनि मसान्तसम्ममा सूचना प्रकाशति गर्नेछ । १५. मालपोत बाँकी भएको जग्गा रोकका गर्न सक्नि : दफा १४ बमोजमिको फाँटवारीबाट देखिएको मालपोत बाँकी भएको जग्गावालाले जग्गा बाँकी मालपोत चुक्त्तिनबुझाएसम्म वा बाँकीमा ललाम बकिरी नभएसम्म मालपोत कार्यालयले रोकका राख्न सक्नेछ । तर, त्यसरी रोकका रहेको जग्गामा साबकि बमोजमि खेती गर्न पाउनेछ । १६. जग्गा ललाम गर्ने : (१) दफा १४ बमोजमिको फाँटवारीबाट देखिएको मालपोत बाँकी भएको जग्गामध्ये मालपोत असूल उपर गर्न मालपोत बाँकी रहेको कत्तिता जग्गा मालपोत कार्यालयले तोकएि बमोजमि पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । ललाम बकिरी गर्न सक्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । (२) यस दफा बमोजमि जग्गा ललाम बकिरी गरनि भएमा त्यस्तो ललाम बकिरीको काम पाँचौ संशोधनद्वारा थप । मंसीर महनि देखिशुरु गरनिछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि ललाम बकिरी गर्दा कसैले सकार नगरेमा त्यस्तो जग्गाको स्वामत्तिव नेपाल सरकारमा सर्नेछ र नेपाल सरकारको स्वामत्तिवमा आएको जग्गा तोकएि बमोजमि बकिरी वतिरण गर्न सक्निछ । तर त्यस्तो जग्गाको स्वामत्तिव नेपाल सरकारमा सरे पनऱिसो जग्गामा रहेको मोहीको मोहीयानी हक कायमै रहनेछ । (४) उपदफा (१) बमोजमि ललाम बकिरीबाट आएका रकम मध्ये बाँकी मालपोत र त्यसको पचास प्रतशित शुल्क समेत कटाई बाँकी रहेको रकम सम्बन्धति जग्गावालालाई फर्तिता दइनेछ । (५) उपदफा (३) बमोजमि नेपाल सरकारको स्वामत्तिवमा आएको जग्गा बकिरी वतिरण नभएसम्म त्यसको रेखदेख र अन्य व्यवस्था तोकएि बमोजमि हुनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । (६) यस दफामा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनऱि आषाढ १६ गतेदेखि जग्गा ललाम बकिरी नभएसम्म मालपोत दाखलि हुन आएमा त्यस्तो जग्गावालालाबाट मालपोत कार्यालयले मालपोतको वार्षकि अर्थ सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०४७ द्वारा

संशोधति । दश प्रतशितका दरले शुल्क समेत लगाई मालपोत असूल गर्नेछ । तर, यो उपदफा प्रारम्भ हुनुभन्दा अघिको मालपोत बाँकीमा पैतीस प्रतशित शुल्क लगाई मालपोत असूल गरिनेछ । १७. मालपोत बुझाउने म्याद बढाउन सकिने : (१) दफा ११ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनिसो दफामा तोकिएको म्यादभित्र कुनै वर्ष कुनै जिल्ला वा पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । जिल्लाका कुनै क्षेत्र वा कुनै व्यक्तिको मालपोत बुझाउन नसक्ने परस्थिति छि भन्ने कुरा लागेमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशति गरी मालपोत बुझाउने म्याद बढाउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि म्याद थप भएकोमा सो थप भएको पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति ।

जिल्लाको कुनै क्षेत्रमा सो थप म्याद भुक्तान भएपछि मात्र दफा १३, १४, १५ र १६ बमोजमिको कारवाही गरिनेछ र त्यस्तोमा जतदिनको म्याद थप भएको छ त्यतदिन सो दफाहरुमा वभिन्न काम । कारवाही गर्ने भनी उल्लेख भएको म्यादहरुमा समेत सोही बमोजमि थप गरी म्याद कायम गरिनेछ । १८. रसीद दनि : मालपोत कार्यालय वा मालपोत असूल गर्ने पाँचौ संशोधनद्वारा संशोधति । सरकारी कार्यालय वा स्थानयि तहले बुझलिएको मालपोतको रसीद मालपोत बुझाउनेलाई दनि पर्नेछ । १९. हदबन्दीभन्दा बढी जग्गाको मालपोत असूल गर्ने सम्बन्धमा : भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ बमोजमि राख्न पाउने हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा सम्बन्धति अधिकारीले प्राप्त गरी बकिरी वतिरणबाट हस्तान्तरण नभएसम्म सावकिबमोजमि नेपाल सरकारलाई मालपोत बुझाउने गरी सावकि जग्गावालाको भोग चलनमा रहेको जग्गाको मालपोत सो जग्गावालाबाट असूल उपर गरिनेछ । तर, त्यस्तो जग्गाको मालपोत बाँकीमा जग्गा ललाम नगरी सो जग्गावालाले पाउने क्षतिप्रतिबाट बाँकी मालपोत कट्टा गरिनेछ । परिच्छेद-५ । मालपोत मनिहासम्बन्धी व्यवस्था । २०. नदीकट, बालुबुर्ज भएमा वा पहिरी गएमा मालपोत मनिहा दनि : (१) मालपोत लाग्ने कुनै जग्गा कुनै वर्ष नदी खोलाले काटेमा वा बालुबुर्ज भएमा वा पहिरी गएमा वा पहिरीले पुरी मुख्य बाली हुन नसकेमा सम्बन्धति जग्गावालाले तोकिएको म्यादभित्र तोकिएको ढाँचामा वविरण खोली मालपोत कार्यालयमा दरखास्त दनि पर्नेछ । तर, बाली लागेको जग्गाको हकमा उपदफा (२) बमोजमि जाँचबुझ हुनुभन्दा अगावै सो बाली काट्नु हुँदैन । (२) उपदफा (१) बमोजमि पर्न आएको दरखास्तमा उल्लेखति कुराहरुको जाँचबुझ गर्न मालपोत कार्यालयको प्रमुखले तीस दिनभित्र आफै गई वा डोर खटाई जाँचबुझ गर्न गराउनु पर्नेछ । सो बमोजमिको जाँचबुझ गर्दा गराउँदा सो वर्ष मालपोत मनिहा गर्नु पर्ने देखिएमा कतिप्रतशितसम्म मालपोत मनिहा दनि पर्ने हो मालपोत कार्यालयले यकनि गरी मनिहा दिई मालपोत वभागमा सात दिनभित्र जानकारी दनि पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमिको जाँचबुझबाट कुनै जग्गा सधैको नमित्ति वेसाबूद वा बेकम्मा भएको देखिएमा सो जग्गाको लगत कट्टा गर्न मालपोत कार्यालयले नेपाल सरकारमा जाहेर गर्नेछ र नेपाल सरकारले मुनासबि देखेमा सो जग्गाको लगत कट्टा गर्न मालपोत कार्यालयलाई आदेश दनिछ । २१. सुक्खा वा अन्य दैवी प्रकोपले बाली हुन नसकेमा मालपोत मनिहा हुने : (१) कुनै वर्ष सुक्खा वा असनि परी वा सलह लागी वा बाढी आई वा अरु कुनै दैवी प्रकोपले कुनै क्षेत्रमा तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । मुख्य बाली नोकसानि भएमा आवश्यक जाँचबुझ गरी आंशकि वा पूरा मालपोत मनिहा दनिपर्ने लागेमा आफ्नो राय सहति मालपोत कार्यालयले नेपाल सरकारमा जाहेर गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि जाहेर भई आएमा वा कुनै तवरले त्यस्तो अवस्थाको जानकारी नेपाल सरकारलाई भएमा अर्थ सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७४ द्वारा झकिएको । आवश्यक देखिए जतमालपोत नेपाल सरकारले मनिहा गर्नेछ । परिच्छेद-६ ।

मालपोत असूल गर्ने काम, कर्तव्य र दायित्वसम्बन्धी व्यवस्था । पाँचौ संशोधनद्वारा संशोधति । २२. यस ऐन बमोजमिको अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने : दफा ९ को उपदफा (२) बमोजमि कुनै सरकारी कार्यालय वा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधति । स्थानयि तहले यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिम बमोजमि मालपोत असूल गर्दा सो सम्बन्धमा जग्गा ललाम बकिरी गर्ने बाहेक मालपोत कार्यालयलाई प्राप्त सम्पूर्ण अधिकारहरु त्यस्तो सरकारी कार्यालय वा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधति । स्थानयि तहले समेत प्रयोग गर्न पाउनेछन् । पाँचौ संशोधनद्वारा संशोधति । २३. हानी नोकसानिको बगि व्यहोरु पर्ने : कसैले मालपोत असूल गर्दा जानीजानी वा बदनयितसाथ यो ऐन वा प्रचलति कानूनको बर्खलाप हुने काम गरी नेपाल सरकार वा अरु कसैलाई कुनै कसिमिको हानी नोकसानि पुर्‍याएमा सो हानी नोकसानिको बगि र अन्य दायित्व मालपोत असूल गर्ने काममा खटिएको व्यक्तिले व्यहोरु पर्नेछ । त्यसरी मालपोत असूल गरेको रकम हानी नोकसानि भएकोमा नजि उपर प्रचलति कानून बमोजमि कारवाही समेत हुनेछ । परिच्छेद-७ । जग्गा आवाद गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था । केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ द्वारा संशोधति । २४. सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक जग्गा दर्ता गर्न वा आवाद गर्न नहुने : (१) सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक जग्गा व्यक्तविशेषका नाउँमा दर्ता वा आवाद गर्न गराउन हुँदैन । तर नेपाल सरकारले सार्वजनिक जग्गा सार्वजनिक प्रयोजनको लागि सरकारी जग्गा नेपाल सरकारबाट उचित ठहर्‍याएको कुनै कामको लागि सामुदायिक जग्गा सम्बन्धति समुदायले उचित ठहर्‍याएको कुनै कामको लागि व्यवस्था गर्न यस उपदफाले बाधा पुर्‍याएको माननि छैन । (२) कसैले यो दफा प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि वा पछि सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक जग्गा व्यक्तविशेषका नाउँमा दर्ता गरी आवाद गरेकोमा त्यस्तो दर्ता स्वतः बदर हुनेछ । त्यस्तो जग्गाको व्यक्तविशेषका नाउँमा रहेको दर्ता लगत समेत मालपोत कार्यालय वा नेपाल सरकारले तोकेको अधिकारीले कट्टा गर्नेछ । (३) सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक जग्गा सम्बन्धति मालपोत कार्यालयले दर्ता गरी तोकिए बमोजमिको अभिलेख अद्यावधकि राख्नु पर्नेछ । २५.

दर्ता नभएको जग्गा आवाद गर्न नहुने : दर्ता नभएको जग्गा कसैले आवाद गर्नु गराउनु हुँदैन । तर, दफा २६ बमोजमि तोकिएको समतिलि जग्गा आवाद गर्न स्वीकृतदिएपछि वा पुनर्वाससम्बन्धी प्रचलति नेपाल कानून बमोजमि जग्गा बकिरी वतिरण भएपछि त्यस्तो जग्गा आवाद गर्न यस दफाले बाधा पुर्‍याएको माननि छैन । २६. स्वीकृतलिई दर्ता नभएको जग्गा आवाद गर्ने : (१) दर्ता नभएको जग्गा आवाद गर्न तोकिएको समतिबिट स्वीकृतलिनु पर्नेछ । (२) दर्ता नभएको जग्गा आवाद गर्न स्वीकृतको नमित्तित तोकिएको समतिमि दरखास्त दनि पर्नेछ । (३) मोही वा जग्गावालाको हैसयितले तोकिएको हदसम्म आफ्नो जग्गा नभएको व्यक्तिलि मात्र उपदफा (२) बमोजमि दरखास्त दनि पाउनेछ ।

(४) तोकिएको समतिलि यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिम तथा अन्य प्रचलति नेपाल कानूनको अधीनमा रही उपदफा (३) बमोजमिका व्यक्तिलाई दर्ता नभएको जग्गा आवाद गर्न स्वीकृतदिनि सक्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजमि तोकिएको समतिलि स्वीकृतदिँदा त्यस्तो जग्गा आवाद गर्न पाउने शर्तहरू तथा सो बापतको दस्तुर तोकिएबमोजमि हुनेछ । तर, । (क) यस दफामा लेखिएको कुनै कुराले दफा २४ को पाँचौँ संशोधनद्वारा संशोधति । उपदफा (१) बमोजमि आवाद वा दर्ता गर्न नहुने जग्गा आवाद गर्न स्वीकृतदिनि अधिकार त्यस्तो समतिलाई हुने छैन । (ख) कुनै कारणले कुनै व्यक्तिको नाममा हाल आबादी दर्ता हुन नसकने जग्गा सो व्यक्तिलाई तोकिएको समतिलि आवाद गर्न स्वीकृतदिनि छैन । (ग) कुनै एकै जग्गा आवाद गर्न स्वीकृतको लागिएकभन्दा बढी व्यक्तहरूको दरखास्त परेमा तोकिए बमोजमिको प्राथमिकता अनुसार अनुमति दिइनेछ । (६) यस दफामा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि कुनै क्षेत्रको जग्गामा बसोबास गराउने भएमा नेपाल सरकारले तोकिएको हदसम्मको जग्गा पुनर्वाससम्बन्धी प्रचलति नेपाल कानून बमोजमि बकिरी वतिरण गराउन सक्नेछ । (७) तोकिएको समतिलि जग्गा आवाद गर्न स्वीकृतदिँदा वा उपदफा (६) बमोजमि बसोबासको नमित्तित जग्गा बकिरी वतिरण गर्दा तोकिएको समतिवा सम्बन्धति अधिकारिले त्यस्तो जग्गा दर्ता गर्न लगाउनु पर्नेछ । (८) यस दफा अन्तर्गत सम्बन्धति समतिवा अधिकारिले गरेको नर्णय वा आदेशलाई मालपोत कार्यालयले तोकिए बमोजमि कार्यान्वति गर्नेछ । सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्ड्रिङ्ग) नविवरण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा थप । ## परिच्छेद-७क. । घर जग्गा सम्बन्धी कारोबार । २६क. घर जग्गा सम्बन्धी कारोबार गर्न इजाजतपत्र लनि पर्ने: नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिएको क्षेत्रमा सोही सूचनामा उल्लेख भएको क्षेत्रफल वा रकमको सीमाभन्दा बढीको घर जग्गा सम्बन्धी कारोबार गर्दा यस ऐन बमोजमि इजाजतपत्र लनि पर्नेछ । स्पष्टीकरण: यस परिच्छेदको प्रयोजनको लागि "घर जग्गा सम्बन्धी कारोबार" भन्नाले प्राकृतिक व्यक्तबिच आपसी सहमतता गरि खरिद बकिरी बाहेक कुनै शुल्क लिई वा नलिई कसैको घर वा जग्गा खरिद वा बकिरी गर्न सहयोग गर्ने, त्यस्तो घर वा जग्गा खरिद वा बकिरी गर्ने व्यक्तिलाई परामर्श दनि वा सो वषियमा अन्य कुनै कसिमिले व्यावसायिक रुपमा सेवा उपलब्ध गराउने कार्य सम्झनु पर्छ । २६ख. इजाजतपत्रको लागि निविदन दनि पर्ने: (१) घर जग्गा सम्बन्धी कारोबार गर्न इजाजतपत्र लनि चाहने व्यक्तिले तोकिए बमोजमिको वविवरण, कागजात र दस्तुर सहति नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिएको अधिकारी समक्ष निविदन दनि पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि अधिकारी तोकदा नेपाल सरकारले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको कुनै अधिकारीलाई तोक्न सक्नेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजमि प्राप्त निविदन जाँचबुझ गर्दा व्यहोरा मनासबि देखिएमा सम्बन्धति अधिकारिले तोकिए बमोजमिको सर्त उल्लेख गरी निविदकलाई घर जग्गा सम्बन्धी कारोबार गर्न इजाजतपत्र दनि पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमि दिइएको इजाजतपत्र पाँच वर्षको लागि मान्य हुनेछ । (५) इजाजतपत्रको ढाँचा, नवीकरण, नवीकरण दस्तुर तथा सो सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । २६ग. नरीक्षण तथा सुपरविक्षण गर्ने: (१) इजाजतपत्र दनि अधिकारिले इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्तिलाई नरिदेशन दनि, नरीक्षण र सुपरविक्षण गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको अधिकारिले दिएको नरिदेशनको पालना गर्नु तथा नरीक्षण तथा सुपरविक्षणको क्रममा नरीक्षण तथा सुपरविक्षण गर्ने अधिकारीलाई आवश्यक सहयोग पुर्‍याउनु र माग गरेको वविवरण तथा कागजात उपलब्ध गराउनु इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ । २६घ. इजाजतपत्र खारेज गर्न सक्ने: यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि इजाजतपत्र जारी गर्ने अधिकारिले देहायको अवस्थामा जुनसुकै बखत इजाजतपत्र खारेज गर्न सक्नेछ:- । (क) झुट्टा वविवरण पेश गरी इजाजतपत्र लिएमा, । (ख) इजाजतपत्र जारी गर्दाका बखत तोकिएका सर्त उल्लङ्घन गरेमा, । (ग) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिम बमोजमि इजाजत दनि अधिकारिले दिएको नरिदेशनको उल्लङ्घन गरेमा, वा । (घ) इजाजतपत्र नवीकरण नगराएमा । २६ङ. सजाय: (१) कसैले इजाजतपत्र नलिई घर जग्गा सम्बन्धी कारोबार गरेमा कारोबारको बगिो खुलेकोमा बगिो बमोजमि र बगिो नखुलेकोमा पच्चीस लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा छ महनिसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ । (२) इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्तिले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिम वा इजाजतपत्र प्रदान गर्दाको सर्त विपरीत घर जग्गा सम्बन्धी कारोबार गरेमा इजाजत दनि अधिकारिले त्यस्तो व्यक्तिलाई कारोबारको बगिो खुलेकोमा बगिो बमोजमि र बगिो नखुलेकोमा दश लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्न सक्नेछ । २६च. नेपाल सरकार वादी भई मुद्दा दायर गरिने: दफा २६ङ. को उपदफा (१) अन्तर्गत सजाय हुने मुद्दामा नेपाल सरकार वादी भई सम्बन्धति जलिला अदालतमा मुद्दा दायर गरिनेछ र त्यस्तो मुद्दा मुलुकी फौजदारी कार्यवधिसंहति, २०७४ को अनुसूची-१ मा समावेश भएको मानिनेछ । परिच्छेद-८ । वविधि । २७. जमिदारसंगको बक्यौता असूल गर्ने : जमिदारी उन्मूलन हुँदाका बखत जमिदारसंग पेट बाँकी रहन गएको मालपोत

प्रचलति नेपाल कानून बमोजमि सरकारी बाँकी सरह जमिदारी श्रेस्ता बमोजमि असूल उपर गरनिछ । २८. मालपोत असूल तहसील गर्ने काममा बाधा वरिध गर्नेलाई सजाय : कसैले मालपोत असूल तहसील गर्ने काममा बाधा वरिध पुर्याएमा सो बाधा वरिध गर्ने व्यक्तिलाई मालपोत कार्यालयका प्रमुखले पाँचसय रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ । केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ द्वारा संशोधति । २९. सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा दर्ता वा आबाद गरेमा हुने सजाय : कसैले सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा दर्ता वा आबाद गरेमा त्यस्तो कसूर गर्ने गराउने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद वा तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । पाँचौ संशोधनद्वारा थप ।

२९क. झुट्टा वविरण पेश गरेमा हुने सजाय : प्रचलति कानून बमोजमि मालपोत कार्यालयबाट सम्पादन हुने काम कारबाहीको सलिसलामा कसैले जानी जानी झुट्टा वविरण पेश गरेको देखनि आएमा तत्सम्बन्धी नरिणय गर्दा मालपोत कार्यालयले सो वविरण पेश गर्ने व्यक्तिलाई एकहजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ । ३०. स्वीकृतबिना जग्गा आबाद गर्नेलाई सजाय : कसैले दफा २६ को उपदफा (४) बमोजमि स्वीकृत प्राप्त नगरी दर्ता नभएको कुनै जग्गा आबाद गरेमा वा गर्न लगाएमा नजिलाई सो जग्गा आबाद गरेकै वर्षदेखिको प्रचलति नेपाल कानून बमोजमिको मालपोतको बगिचो दश दोब्बरसम्म जरिवाना गरी मालपोत कार्यालयको प्रमुखले सो जग्गा जफत गर्नेछ, त्यसरी जफत भएको जग्गाको सम्बन्धमा तोकिए बमोजमि हुनेछ । ३१. पुनरावेदन : यस ऐनको दफा ७, ८, ८ख., २८, २९ र ३० बमोजमि सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) नविरण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा संशोधति । मालपोत कार्यालय वा दफा २६ख. बमोजमि तोकिएका अधिकारीले गरेको नरिणय उपर केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधति । जलिला अदालतमा पुनरावेदन लाग्नेछ । तर दफा ७ बमोजमि मालपोत कार्यालयले हक बेहक सम्बन्धी प्रश्न उठाई अदालतबाट नरिणय गर्नु पर्ने गरी गरेको नरिणय उपर केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधति । जलिला अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने छैन । ३२. अदालतलाई भए सरहको अधिकार हुने : यस ऐन अनुसार काम कारबाही गर्दा बयान लनि, पक्ष झिकाउन, प्रमाण बुझ्ने, कागजपत्र दाखलि गराउने सम्बन्धमा मालपोत कार्यालयको प्रमुखलाई प्रचलति नेपाल कानून बमोजमि अदालतलाई भए सरहको अधिकार हुनेछ । चौथो संशोधनद्वारा थप । ३२क. वभिगीय कारबाही हुने : यस ऐन बमोजमि मालपोत कार्यालयबाट गर्नु पर्ने कारबाही बदनीयतपूर्ण ढंगबाट भए गरेको देखिएमा सम्बन्धित अधिकृत वा कर्मचारीलाई वभिगीय सजाय हुनेछ । पाँचौ संशोधनद्वारा थप । ३२ख. काम कारबाही बदर गर्न सक्ने : यस ऐन बमोजमि मालपोत अधिकृतबाट जग्गाको नामसारी, दाखलि खारेज तथा दफा ७ को उपदफा (३) मा उल्लिखित वविरणहरुमा संशोधन गर्दा प्रचलति कानून बमोजमि गम्भीर त्रुटी भएको छ भन्ने कुरा अदालतमा उजुर पर्नु अघिकसैको नविदन परी वा कुनै व्यहोराले थाहा हुन आएमा मालपोत वभिभागको महानरिदेशकले उक्त नरिणय बदर गरी कानून बमोजमि पुनः नरिणय गर्न सक्नेछ । ३३. नयिम बनाउने अधिकार : यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वति गर्न नेपाल सरकारले नयिमहरु बनाउन सक्नेछ । ३४. बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकार : यो ऐन कार्यान्वयन गर्दा कुनै बाधा अड्काउ परेमा नेपाल सरकारले सो बाधा अड्काउ फुकाउनको लागि नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशति गरी आवश्यक आदेश जारी गर्न सक्नेछ । ३५. नषिक्खरि तथा खारेज हुने : यो ऐन प्रारम्भ भएका जलिलामा देहायका नेपाल कानूनहरु नषिक्खरि हुनेछन् र यो ऐन नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको ।

भर प्रारम्भ भएपछि उक्त नेपाल कानूनहरु स्वतः खारेज हुनेछन् :- । (क) भूमिप्रशासन ऐन, २०२४, । (ख) मालपोत (वशिष व्यवस्था) ऐन, २०१८, । (ग) मालपोत (मनिहा) ऐन, २०१९, । (घ) मधेश मालको सवाल, । (ङ) पहाड माल सवाल । द्रष्टव्य :- (क) ऐन प्रारम्भ भएको मतिर जलिलाहरु :- । (१) देहायका २७ जलिलाहरुमा मतिर २०३५ । १ । १ देखि लागू हुने गरी तोकिएको (नेपाल राजपत्र - २०३४ । १२ । १४) :- । इलाम, झापा, मोरङ, सुनसरी, उदयपुर, सप्तरी, सरिहा, सनिधुली, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा, चतिवन, भक्तपुर, ललतिपुर, काठमाडौं, नवलपरासी, रुपन्देही, कपलिवस्तु, दाङ, सुर्खेत, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर । (२) देहायका ५ जलिलाहरुमा मतिर २०३५ । ४ । १ देखि लागू हुने गरी तोकिएको (नेपाल राजपत्र - २०३५ । २ । ३०) :- । पाँचथर, धनकुटा, रामेछाप, तनहुँ र मुस्ताङ । (३) देहायका ६ जलिलाहरुमा मतिर २०३६ । १ । १ देखि लागू हुने गरी तोकिएको (नेपाल राजपत्रमा - २०३५ । १२ । १६) :- । डडेल्धुरा, तेहरथुम, काभ्रेपलाञ्चोक, धादङ, पाल्पा र म्याग्दी । (४) देहायका ३ जलिलाहरुमा मतिर २०३६ । ८ । १५ देखि लागू हुने गरी तोकिएको (नेपाल राजपत्र - २०३६ । ८ । १७) :- । मकवानपुर, नुवाकोट र कास्की । (५) रसुवा जलिलामा मतिर २०३८ । ५ । १ देखि लागू हुनेगरी तोकिएको (नेपाल राजपत्र - २०३८ । ५ । १) :- रसुवा । (६) देहायका ३ जलिलाहरुमा मतिर २०४० । ४ । १ देखि लागू हुने गरी तोकिएको (नेपाल राजपत्र - २०४० । ४ । १) :- । सल्यान, बागलुङ र भोजपुर । (७) देहायका ३ जलिलाहरुमा मतिर २०४१ । ४ । १ देखि लागू हुने गरी तोकिएको (नेपाल राजपत्र - २०४१ । ४ । १) :- । गोरखा, गुल्मी र स्याङ्जा । (८) देहायका ३ जलिलाहरुमा मतिर २०४३ । ४ । १ देखि लागू हुनेगरी तोकिएको (नेपाल राजपत्र - २०४३ । ३ । १९) :- । पर्वत, अर्घाखाँची र दार्चुला । (९) देहायका २ जलिलाहरुमा मतिर २०४५ । ४ । १ देखि लागू हुनेगरी तोकिएको (नेपाल राजपत्र - २०४५ । ३ । २७) :- । लमजुङ र खोटाङ । (१०) देहायका २ जलिलाहरुमा मतिर २०४६ । ४ । १ देखि लागू हुनेगरी तोकिएको (नेपाल राजपत्र - २०४६ । ३ । २६) :- । डोटी र ताप्लेजुङ । (११) देहायका ५ जलिलाहरुमा मतिर २०७ । ४ । १ देखि लागू हुनेगरी तोकिएको (नेपाल राजपत्र - २०७४ । ४ । १) :- । ओखलढुङ्गा, सनिधुपाल्चोक, मनाङ, जाजरकोट र प्युठान । (१२) देहायका २

जल्लिलाहरुमा मतिरि२०७ॢ । ॡ । १ देखललागू हुनेगरी तोकएलको (नेपाल राजपत्र - २०७ॢ । ॡ । १) :- । अछाम र बैतडी । (१३) देहायका २ जल्लिलाहरुमा मतिरि२०७१ । ॡ । १ देखललागू हुनेगरी तोकएलको (नेपाल राजपत्र - २०७१ । ॡ । १) :- । बाजुरा र दैलेख । (१ॡ) देहायका जल्लिलामा मतिरि२०ॡ२ । ॡ । १ देखललागू हुनेगरी तोकएलको (नेपाल राजपत्र - २०ॡ२ । ॡ । १) :- । संखुवा-सभा । (१ॡ) देहायका जल्लिलामा मतिरि२०ॡ३ । ७ । १ देखललागू हुनेगरी तोकएलको (नेपाल राजपत्र - २०ॡ३ । ७ । १) :- । सोलुखुम्बु । (१ॢ) देहायका ॢ जल्लिलाहरुमा मतिरि२०ॡॡ । ॡ । १ देखललागू हुनेगरी तोकएलको (नेपाल राजपत्र - २०ॡॡ । ॡ । ३०) :- रुकुम, रोल्पा, बझाङ्ग, कालीकोट, हुम्ला, मुगु, डोल्पा र दोलखा । (१७) देहायका जल्लिलामा मतिरि२०ॡॢ ।